

ORDIN Nr. ...

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 52 alin. (22) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2 Procedura prevăzută în anexa nr.1 se aplică de către organul fiscal central pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate, privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de emitere a soluției fiscale individuale anticipate depuse ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Pentru cererile de emitere a soluției fiscale individuale anticipate depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare la momentul depunerii acestora.

ART. 4 (1) Soluția fiscală individuală anticipată produce efecte doar pentru contribuabilul/plătitorul solicitant având în vedere informațiile și circumstanțele prezentate în cerere.

(2) Soluția fiscală individuală anticipată nu este aplicabilă altor contribuabili/plătitori și nu este opozabilă organului fiscal în raport cu alți contribuabili/plătitori, chiar dacă există circumstanțe similare.

ART. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 1178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6 Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Finanțelor,

PROCEDURĂ

privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

Capitolul I - Dispoziții generale

1. (1) Prezenta procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal central competent a unui act administrativ pentru reglementarea unei situații fiscale de fapt viitoare, definit la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca "Soluție fiscală individuală anticipată" și denumit în continuare soluție fiscală.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organul fiscal central competent – Ministerul Finanțelor prin structura abilitată să primească și să soluționeze cererile pentru emiterea soluției fiscale;

b) contribuabilul / plătitorul – definițiile sunt prevăzute la art. 1 pct. 4 și pct. 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare "Codul de procedură fiscală";

c) tranzacție propusă – *orice operațiune, inclusiv o serie de operațiuni, pe care contribuabilul/plătitorul intenționează să o desfășoare cu certitudine, într-o perioadă de timp determinată;*

d) situație fiscală de fapt viitoare – o tranzacție sau o succesiune de tranzacții preconizate, unitare din perspectiva tratamentului fiscal aplicabil;

e) termeni și condiții – ansamblul elementelor componente ale soluției fiscale, respectiv obiectul soluției fiscale, scopul economic, metode, tehnici și instrumente de punere în aplicare a tranzacțiilor propuse, actele încheiate, acțiunile (faptele), persoanele implicate, locul și timpul de desfășurare, precum și orice alte elemente relevante pentru soluția fiscală, inclusiv eventuale obligații asumate de contribuabil/plătitor prin soluția fiscală, în vederea realizării tranzacțiilor propuse.

2. Contribuabilii/plătitorii pot solicita organului fiscal central competent emiterea unei soluții fiscale, prin depunerea unei cereri, anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile propuse.

3. (1) Cererea pentru emiterea soluției fiscale, documentația și orice alte comunicări ulterioare pot fi transmise, în format letric sau prin e-mail, la registratura Ministerului Finanțelor, prin poștă sau prin serviciul "Spațiul privat virtual".

(2) Documentația anexată cererii se va depune în limba română și va cuprinde în mod obligatoriu un opis.

(3) Orice înscrisuri depuse la organul fiscal central competent în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate, conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală.

4. (1) Cererea pentru emiterea soluției fiscale conține, în mod obligatoriu, următoarele informații:

a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal, după caz ;

- b) documentele care atestă calitatea de reprezentant legal / împuternicit;
- c) obiectul cererii pentru emiterea soluției fiscale, care să cuprindă și obligația fiscală pentru care se solicită emiterea soluției fiscale;
- d) prezentarea contribuabilului/plătitorului și a activității pe care o desfășoară la data depunerii cererii;
- e) descrierea de către contribuabil/plătitor a situației de fapt fiscale viitoare pentru care se solicită emiterea soluției fiscale.
- f) propunerea contribuabilului/plătitorului privind tratamentul fiscal aplicabil tranzacțiilor propuse, pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, prin prisma propriei interpretări, susținută de argumente și informații detaliate;
- g) precizarea temeiului de drept considerat a fi aplicabil tranzacției propuse;
- h) semnătura reprezentantului legal / împuternicitului.

(2) Contribuabilul/plătitorul poate renunța la cererea pentru emiterea soluției fiscale, prin transmiterea unei solicitări scrise, în acest sens, către organul fiscal central competent. Solicitarea se depune până la data limită stabilită pentru comunicarea punctului de vedere cu privire la proiectul soluției fiscale, conform dispozițiilor art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

Capitolul II - Discuția preliminară

5. (1) Cererea pentru organizarea discuției preliminare, prevăzută la art. 52 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, poate fi transmisă, în format letric sau prin e-mail, la registratura Ministerului Finanțelor, prin poștă sau prin serviciul "Spațiul privat virtual".

(2) Cererea trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și ale reprezentantului legal, ale împuternicitului sau reprezentantului fiscal, după caz, precum și o scurtă prezentare a obiectului discuției.

6. Organul fiscal central competent va comunica în scris, contribuabilului/plătitorului condițiile în care se organizează discuția preliminară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

7. Anterior datei de desfășurare a discuției preliminare, organul fiscal central competent poate solicita contribuabilului/plătitorului informații suplimentare în legătură cu aspectele care vor fi discutate.

8. Discuția preliminară nu este opozabilă niciunei părți și nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale.

9. Participarea la discuția preliminară nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale.

10. În cadrul discuției preliminare se poate analiza existența stării fiscale de fapt viitoare pentru tranzacțiile pe care contribuabilul / plătitorul intenționează să le desfășoare.

Capitolul III - Procedura de analiză și soluționare a cererii pentru emiterea soluției fiscale

11. În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal central competent efectuează o analiză prealabilă pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la Capitolul I, pct. 3 și pct. 4 din prezenta procedură.

12. În situația în care cererea pentru emiterea soluției fiscale îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la Capitolul I, pct. 3 și pct. 4, aceasta este admisă pentru analiza de fond.

13. (1) În termen de 30 zile de la data depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal central competent transmite o notificare contribuabilului/plătitorului cu privire la rezultatul analizei prealabile.

(2) Notificarea se comunică contribuabilului/plătitorului, potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.

14. Analiza de fond se desfășoară respectând termenul legal de soluționare prevăzut de art. 52 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

15. Pe parcursul analizei de fond, organul fiscal central competent poate solicita date, informații, clarificări și documente relevante pentru soluționarea cererii, conform art. 52 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

16. Termenul pentru emiterea soluției fiscale se suspendă și se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii solicitării și data obținerii clarificărilor și documentelor, cu respectarea prevederilor art. 77 din Codul de procedură fiscală.

17. În urma analizei de fond, organul fiscal central competent propune aprobarea sau respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale.

18. Contribuabilul/plătitorul este obligat să notifice organul fiscal central competent, în scris și de îndată, în legătură cu următoarele situații:

- a) orice modificare a datelor, informațiilor și a circumstanțelor care stau la baza emiterii soluției fiscale;
- b) derularea unei proceduri de administrare a creanțelor fiscale, administrative sau judiciare în legătură cu tranzacțiile și persoanele care fac obiectul situației fiscale de fapt viitoare.

19. Orice alte date, informații și documente suplimentare furnizate de contribuabil/plătitor ulterior emiterii soluției fiscale nu vor fi luate în considerare de organul fiscal competent.

Capitolul IV - Criterii de respingere a cererii pentru emiterea soluției fiscale

20. Cererea pentru emiterea soluției fiscale se respinge, prin ordin al ministrului finanțelor, pentru oricare din următoarele motive:

- a) Din analiza informațiilor și documentației aferente cererii depuse de contribuabil/plătitor rezultă în mod evident faptul că situația fiscală de fapt viitoare are drept scop evitarea impozitării sau obținerea unui avantaj fiscal, contrar scopului dispozițiilor legale aplicabile;
- b) Obiectul cererii vizează aspecte reglementate prin acte normative, altele decât Codul fiscal, sau în afara domeniului de aplicare prevăzut la Art. 2 din prezentul ordin;

- c) Contribuabilul/plătitorul nu a transmis completările solicitate în scris de organul fiscal central competent, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală;
- d) Contribuabilul furnizează, în mod repetat, informații contradictorii sau incomplete cu privire la elementele esențiale ale tranzacției, fapt ce împiedică organul fiscal central competent să stabilească tratamentul fiscal;
- e) Este în curs de desfășurare o procedură de administrare a creanțelor fiscale, administrativă sau judiciară în legătură cu tranzacțiile și persoanele care fac obiectul situației fiscale de fapt viitoare;
- f) Obiectul cererii vizează o situație de fapt ale cărei efecte fiscale s-au produs anterior depunerii cererii;
- g) În alte situații decât cele prevăzute la lit. a) – f), când se constată că cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 52 din Codul de procedură fiscală.

Capitolul V - Prezentarea proiectului de soluție fiscală

- 21. Anterior emiterii soluției fiscale, organul fiscal central competent comunică proiectul soluției fiscale contribuabilului/plătitorului, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.
- 22. Contribuabilul/plătitorul transmite organului fiscal central competent, în scris, punctul său de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală. În cazul în care contribuabilul/plătitorul renunță la acest drept, notifică acest fapt organului fiscal.
- 23. Punctul de vedere cu privire la proiectul soluției fiscale va fi însoțit de declarațiile pe propria răspundere ale contribuabilului / plătitorului cu privire la situațiile prevăzute la pct. 18 din prezenta procedură, după caz.

Capitolul VI - Aprobarea soluției fiscale

- 24. (1) Soluția fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și este prevăzută în anexa care face parte integrantă din acesta.
- (2) Soluția fiscală conține:
 - a) denumirea organului fiscal emitent;
 - b) data la care a fost emisă soluția fiscală;
 - c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului beneficiar al soluției fiscale;
 - d) obiectul soluției fiscale;
 - e) obligația fiscală principală care face obiectul soluției fiscale;
 - f) motivul de fapt;
 - g) temeiul de drept;
 - h) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală aplicabilă situației fiscale de fapt viitoare, care face obiectul cererii de emiterie a soluției fiscale, inclusiv opinia contribuabilului/plătitorului solicitant referitoare la proiectul de soluție fiscală, comunicat acestuia;
 - i) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situației fiscale de fapt viitoare, prezentată în cererea de emiterie a soluției fiscale.

Capitolul VII - Respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale

25. (1) Respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și este prevăzută în anexa care face parte integrantă din acesta.

(2) Respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale conține:

- a) denumirea organului fiscal emitent;
- b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant al soluției fiscale;
- c) obiectul soluției fiscale;
- d) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situației fiscale de fapt viitoare, care face obiectul cererii de emitere a soluției fiscale, inclusiv opinia contribuabilului/plătitorului solicitant referitoare la proiectul de soluție fiscală, comunicat acestuia;
- e) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a soluției fiscale, respectiv a temeiului de drept care a stat la baza respingerii.

Capitolul VIII - Taxa pentru emiterea soluției fiscale

26. Pentru fiecare obligație fiscală principală se achită taxa prevăzută de art. 52 alin. (16) din Codul de procedură fiscală.

27. Taxa pentru emiterea soluției fiscale se achită în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, în lei, în contul 20A.33.29.00 al Ministerului Finanțelor, CUI 4221306, cod IBAN RO56 TREZ 7002 0330 129X XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București.

28. Restituirea taxei achitate se face de către organul fiscal central competent, conform prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

29. Cererea pentru restituirea taxei de emitere se depune la organul fiscal central competent și se soluționează de către acesta.

Capitolul IX - Comunicarea ordinului de aprobare sau respingere a soluției fiscale

Art. 30. – (1) Comunicarea actului administrativ emis se realizează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organul fiscal central competent comunică contribuabilului / plătitorului solicitant ordinul ministrului finanțelor privind aprobarea sau respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate, însoțit de soluția fiscală sau respingerea cererii, după caz.

Art. 31. – (1) Un exemplar al dosarului administrativ se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și cuprinde:

- a) Ordinul ministrului privind aprobarea soluției fiscale;
- b) Soluția fiscală;

- c) Cererea contribuabilului/plătitorului pentru emiterea soluției fiscale;
- d) Punctul de vedere formulat de contribuabil/plătitor cu privire la proiectul soluției fiscale;
- e) Toate clarificările, înscrisurile și documentația furnizate de contribuabil/plătitor pe parcursul proceduri de soluționare.

*

*

*